

1500329-81.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... descrito na inicial.

2.1.1Do tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas

Nos termos do art. 33, § 3º, da LD, "oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem", configura o delito de tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas.

Trata-se de figura privilegiada.

O tipo penal, vejam, é "oferecer" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500329-81.2021.8.26.0557 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 29 de julho de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-81.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

LUCIANO CARLOS ROCHA JÚNIOR e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Luciano Carlos Rocha Júnior e Leonardo César Silva de Oliveira, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 145/146).

Determinou-se o processamento (fls. 147/150).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 172 e 174), apresentou resposta escrita (fls. 179/181 e 188/190). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 199/202) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 348 e 350).

Em audiência (fls. 427/428 e 451/453 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma em comum e outras quatro pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, argumentando que, em relação à parte processada Luciano Carlos Rocha Junior, estão provadas a materialidade do contexto fático previsto no art. 33, § 3º, da LD e a autoria delitiva, e, em relação à parte processada Leonardo César Silva de Oliveira, estão provadas a materialidade do contexto fático previsto no art. 28, caput, da LD e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade parcial do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 07/09 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 13/16) e definitivo (fls. 182/184 [LPTox]) e do laudo pericial telefônico (fls. 185/187 [LPTel]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo [intenção mercantilista]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Gustavo Henrique Hartug, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "encontrava-se em patrulhamento, juntamente com o SD.PM.Gustavo, pela zona rural de Olímpia-SP, quando na Estrada da Chácara Jatobá avistaram o veículo VW-Voyage, placas BKF0C48, que era conduzido pelo indiciado Luciano, tendo como passageiros o indiciado Leonardo, no banco traseiro e Lucas no banco dianteiro; que o veículo e seus ocupantes foram abordados, sendo que em poder do indiciado Luciano foi encontrada a importância de R\$ 1.560,00 na carteira e em uma bermuda que estava dentro do veículo foi encontrada a importância de R\$ 300,00 que Leonardo disse ser dele e em poder da testemunha Lucas foi encontrada a importância de R\$ 70,00; que no porta-malas, foram encontradas duas porções de maconha, que Luciano disse serem dele; que dentro do velocímetro foi encontrada uma porção de cocaína que Luciano também disse ser dele; que dentro de um buraco do cinto de segurança, estava escondida mais uma porção de maconha, que Leonardo disse ser dele; que a testemunha Lucas disse não saber da existência das drogas; que em poder do indiciado Luciano, também foi

encontrado um celular; que os indiciados nada disseram sobre as drogas; que diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indiciados, que foram conduzidos a esta Delegacia, onde a Autoridade Policial, após cientificar-se dos fatos, ratificou a voz de prisão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Luis Gustavo Rodrigues, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "encontrava-se em patrulhamento, juntamente com o CB.PM.Hartug, pela zona rural de Olímpia-SP, quando na estrada da Chácara Jatobá avistaram o veículo VW-Voyage, placas BKF0C48, que era conduzido pelo indiciado Luciano, tendo como passageiros o indiciado Leonardo, no banco traseiro e Lucas no banco dianteiro; que o veículo e seus ocupantes foram abordados, sendo que em poder do indiciado Luciano foi encontrada a importância de R\$ 1.560,00 na carteira e em uma bermuda que estava dentro do veículo foi encontrada a importância de R\$ 300,00 que Leonardo disse ser dele e em poder da testemunha Lucas foi encontrada a importância de R\$ 70,00; que no porta-malas, foram encontradas duas porções de maconha, que Luciano disse serem dele; que dentro do velocímetro foi encontrada uma porção de cocaína que Luciano também disse ser dele; que dentro de um buraco do cinto de segurança, estava escondida mais uma porção de maconha, que Leonardo disse ser dele; que a testemunha Lucas disse não saber da existência das drogas; que em poder do indiciado Luciano, também foi encontrado um celular; que os indiciados nada disseram sobre as drogas; que diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indiciados, que foram conduzidos a esta Delegacia, onde a Autoridade Policial, após cientificar-se dos fatos, ratificou a voz de prisão; que esclarece que já receberam diversas denúncias de que os indiciados estão traficando drogas e inclusive a genitora de Luciano já o denunciou; que o dinheiro encontrado em poder da testemunha Lucas não foi apreendido." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Lucas Rodrigues Bélli, que é colega dos acusados, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05), que: "usa maconha, enquanto Leonardo e Luciano usam maconha e cocaína; que não trafica drogas, sendo que não sabe dizer se os indiciados fazem isso; que na data de hoje estavam indo para uma chácara quando foram abordados por Policiais Militares que encontraram no veículo do indiciado Luciano maconha e cocaína; que as drogas encontradas eram dos indiciados Leonardo e Luciano; que dentro do veículo fumaram um cigarro de maconha, cigarro esse que foi feito com maconha de Leonardo; que as drogas encontradas no veículo era para uso dos indiciados, sendo que o depoente pretendia fumar daquela maconha." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Marcelo Pupo de Paula, que é Delegado de Polícia Titular, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático denunciado. A ocorrência foi registrada perante o Plantão Polícia Judiciário. Não realizou os atos de investigação. Apenas relatou os autos de inquérito policial. A versão dos acusados era aceitável (sic)."

O informante Luciano Carlos Rocha, que é pai do acusado Luciano Carlos Rocha Júnior, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do seu filho. Ele era consumidor em drogas."

A testemunha Matheus Gabriel Afonso Ferreira, que é conhecido dos acusados, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos acusados."

A testemunha Vanessa da Costa Afonso, que é conhecida do acusado Luciano Carlos Rocha Júnior, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

* Sr. Luciano Carlos Rocha Júnior:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 66).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, dirigiu-se, com Leonardo (ocupante do banco dianteiro) e Lucas (ocupante do banco traseiro), à chácara alugada, quando foram abordados por membros da Polícia Militar inquiridos. Era o condutor. De fato, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas (10g de 'maconha' e 4g de 'cocaína'). O dinheiro destinava-se ao pagamento da locação do imóvel. Por medo, arremessou a 'maconha' em direção ao porta-malas do carro; ao contrário, permaneceu com a 'cocaína' em mãos. Ao ser abordado, entregou a 'cocaína' as agentes do Estado; em relação à 'maconha', indicou onde estava. Nega que a 'cocaína' estivesse no velocímetro do automóvel. Não sabe dizer se os ocupantes traziam consigo drogas. Eles sabiam das drogas que trazia consigo. Leonardo confirmou que trazia consigo drogas. Compartilharia drogas com Lucas. Já consumiu drogas com Lucas noutra oportunidade. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

* Sr. Leonardo César Silva de Oliveira:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, dirigiu-se, com Luciano (condutor) e Lucas (ocupante do banco traseiro), à chácara alugada, quando foram abordados por membros da Polícia Militar inquiridos. Era o ocupante do banco dianteiro. De fato, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas (14g de 'maconha'). Tinha dinheiro (R\$ 300,00). Por medo, ocultou a 'maconha' no cinto de segurança do carro. Ao ser abordado e pressionado, indicou onde estava a droga. Não sabe dizer se os ocupantes traziam consigo drogas. Eles sabiam apenas do 'baseado' ('maconha') que trazia consigo. Compartilhou, inclusive, o 'baseado' com eles. Além das suas drogas, os agentes do Estado localizaram drogas no porta-malas ('maconha') e no velocímetro ('cocaína'). Por ouvir dizer dos agentes da lei, soube. Não compartilharia drogas. Não sabe dizer se repartiria as drogas com os demais. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

No entender deste magistrado, sem modificar a descrição do contexto fático contido na denúncia, atribuo, nos termos do art. 383, caput, do CPP, definição jurídica diversa (art. 33, § 3º, da LD).

E, assim, delibero sobre o contexto fático descrito na inicial.

2.1.1 Do tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas

Nos termos do art. 33, § 3º, da LD, "oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem", configura o delito de tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas.

Trata-se de figura privilegiada.

O tipo penal, vejam, é "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar)

"droga" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "eventualmente" (casualmente, ocasionalmente [forma não habitual de execução]) e "sem objetivo de lucro" (animus sine lucro captando [elemento subjetivo específico negativo]), "a pessoa de seu relacionamento" (sujeito passivo especial), "para juntos a consumirem" (elemento subjetivo específico positivo).

Exige-se, para a caracterização deste delito, elementos de natureza subjetiva negativa (a intenção, desde o momento do oferecimento da droga, de não lucrar [animus sine lucro captando]), subjetiva positiva (a intenção, desde o momento do oferecimento da droga, de consumo conjunto) e objetivas descritivas (a eventualidade do oferecimento da droga e o relacionamento pessoal com o consumidor da droga [sujeito passivo especial]).

Por se tratar de infração permanente (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse ponto, o Parquet, posto perquirir, não comprovou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto) e Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o contexto fático conhecido e provado (os acusados, por ocasião dos fatos, traziam consigo e transportavam drogas indevidamente) não autoriza, por indução, concluir-se pelo elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD).

Trata-se de dado elementar duvidoso.

Nessa perspectiva, os agentes de segurança pública, os quais têm o meu respeito e consideração, não trouxeram, ao serem inquiridos em Juízo, dados suficientes de que as drogas, no caso vertente, destinavam-se ao consumo alheio impessoal (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005997-69.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVO DE ALMEIDA, V.U., j. 20/05/2019; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000163-02.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 7/06/2018; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003239-20.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 08/08/2019).

Ao contrário, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a existência do delito de tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas (art. 33, § 3º, da LD), seja pela observação forense do que ordinariamente acontece (quod plerunque accidit), seja pelas circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos).

Com efeito, pelo quadro de provas produzido, a intenção dos acusados, desde o momento do oferecimento da droga, era de não lucrar (animus sine lucro captando) e de consumo conjunto (elementos de natureza subjetiva negativo e positivo).

E mais!

Há comprovação da eventualidade da finalidade de oferecimento (compartilhamento) da droga e do relacionamento pessoal dos acusados com o consumidor da droga (elementos de natureza objetiva descritiva).

Assim, convenço-me que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, traziam consigo e transportavam – com a finalidade de oferecimento (compartilhamento) – as drogas apreendidas (AEA), eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

De rigor, pois, a desclassificação criminal.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo

e naturalístico - nexo de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, § 3º, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ - Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto delituoso processado e julgado - Tráfico ilícito eventual e gratuito de drogas (art. 33, § 3º, da LD): 6 (seis) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28 da LD (I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - comparecimento a programa ou curso educativo) -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Do réu Luciano Carlos Rocha Júnior

Não há registros criminais (fls. 418/421), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a natureza do produto entorpecente e (iii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 8 (oito) meses de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sem prejuízo da medida-base em advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – AgRg no Habeas Corpus n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 01 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 11/12; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500612-27.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 02/06/2022, p. 21/22 e 25 [cocaína]; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – Habeas Corpus 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 05/06; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia –

Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500647-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, V.U., j. 05/07/2022, p. 12; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 24 [Boletim de Identificação Criminal]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), e, de outro, cometeu o delito em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias preponderantes, fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal, sem prejuízo das medidas.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) meses de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, sem prejuízo das MEDIDAS DEFINITIVAS em advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Do réu Leonardo César Silva de Oliveira

Não há registros criminais (fls. 422/426), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a natureza do produto entorpecente e (iii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me às justificativas inicialmente registradas, fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 8 (oito) meses de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sem prejuízo da medida-base em advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, sem prejuízo das medidas.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a PENA DEFINITIVA em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto

no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, sem prejuízo das MEDIDAS DEFINITIVAS em advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o ABERTO, porque, apesar das circunstâncias desfavoráveis, a parte ré é primária.

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e § 2º, parte inicial (in initio), do CP, PODE ser substituída por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do CP), nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, III (cabimento da substituição) (TJSP - 13ª Câmara da Direto Criminal - Apelação Criminal n. 0003115-71.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 18/10/2021, p. 05), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 454/456), poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta condicionalmente (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03 ["Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."]); TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto - Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012 ["É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não."]).

2.8Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de desclassificar, com fundamento no art. 383, caput, do CPP, o contexto fático denunciado (art. 33, caput, da LD) e, por ser competente para o julgamento, condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré LUCIANO CARLOS ROCHA JÚNIOR, portadora do RG n. 56.244.540 – SSP/SP, e LEONARDO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA, portadora do RG n. 45.121.269 – SSP/SP, como incurso no art. 33, § 3º, da LD, às penas de 8 (oito) meses de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, respectivamente, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto; sem prejuízo das medidas em advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD); todavia, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do CP), nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída.

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

3.6 Das coisas apreendidas não confiscadas

A contar da data em que transitar em julgado a sentença final, as partes e eventuais interessados (lesado ou terceiro de boa-fé) deverão pedir (reclamar, requerer), no prazo de 90 (noventa) dias, a restituição dos bens móveis (art. 82 do CC) lícitos (não proscritos pelas Normas do Direito Brasileiro) apreendidos – não confiscados (arts. 119, 121 e 124 do CPP), esclareço – (cf. Auto de Exibição e Apreensão), desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

O reclamante deverá provar o seu direito de propriedade.

Com o pedido de restituição dos objetos apreendidos (requerimento devidamente instruído com a prova do direito de propriedade, advirto), abra-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 120, § 3º, do CPP).

Se, dentro no prazo de 90 (noventa) dias, os bens apreendidos não forem reclamados (silêncio) ou não pertencerem à parte ré (não comprovação da propriedade), os mesmos serão, se for o caso, vendidos em leilão (art. 123 do CPP), depositados (art. 123 do CPP) ou, aplicadas as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 374 do CPC), inutilizados.

3.7 À douta Defesa da parte ré Luciano Carlos Rocha Júnior, deixe-me lhe dizer uma última palavra:

No desenvolvimento da atividade de magistrado, estou vinculado aos fatos descritos na denúncia (STF – Segunda Turma – HC 94.226 – Rel. Min. Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, j. 28/06/2011 ["A higidez da denúncia opera, ela mesma, como uma garantia do acusado. Garantia que, por um lado, abre caminho para o mais desembaraçado exercício da ampla defesa e, por outro, baliza a atuação judicial."]), às provas específicas ao tipo penal denunciado e processado, produzidas em audiência, e ao ordenamento jurídico, a saber, à Constituição da República e às leis do País; e, com respeito e educação – jeito de ser ensinado por meus pais – a TODOS quantos se relacionem com a administração da Justiça, é assim que me comporto nos processos em que trabalho, seja para absolver (art. 386 do CPP) o inocente, seja para condenar (art. 387 do CPP) o culpado.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 2 de agosto de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)